广信皂头产城融合发展一体化建设项目“5·2”高处坠落一般生产安全瞒报事故调查报告

2023年5月25日，接江西省应急管理厅派发的安全生产举报件，群众反映2023年5月2日在上饶市广信区皂头镇承包建设的广信区产城融合发展一体化建设项目工地发生了生产安全事故，上饶市广信区应急管理局认真组织了核查。经查，2023年5月2日12时30分许，由中铁二十三局集团有限公司总承包，上饶市梦田贸易有限公司分包施工的皂头镇美丽集镇建设工地发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。

为查明事故及瞒报情况，报经区政府同意，成立了广信皂头产城融合发展一体化建设项目“5.2”高处坠落一般生产安全瞒报事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、区公安局、区总工会、皂头镇政府为成员单位，同时邀请区检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证和综合分析等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失和瞒报情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故主要教训，形成了防范措施建议。

经调查认定，广信皂头产城融合发展一体化建设项目“5.2”高处坠落事故是一起因未取得高处特种作业操作证且未检查作业场所的安全状态违规进行高处作业造成的一般生产安全责任瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

上饶市广信区产城融合发展一体化建设项目-广信区皂头镇美丽集镇建设项目（以下简称皂头镇美丽集镇建设项目）位于上饶市广信区皂头镇，工程施工是对皂头镇全良路566米，路宽15米，两侧人行道宽3米；毛梗路842米，路宽6米；上禹路5034米，路宽9米；前洋店路1200米，路宽6米等路段的强弱电、燃气、雨水、给水、交通、外立面改造及周边环境整治。该项目建设单位是上饶市广信区绿色产业投资发展有限公司，总包单位是中铁二十三局集团有限公司。

2023年4月10日，中铁二十三局集团有限公司中标后，在未与项目建设单位上饶市广信区绿色产业投资发展有限公司签订总承包合同的情况下，于2023年4月16日，中铁二十三局集团有限公司皂头镇美丽集镇建设项目前期筹备负责人尹某某与上饶市梦田贸易有限公司签订《皂头镇美丽集镇项目前期清表合作协议》，将皂头镇美丽集镇项目前期清表工作分包给上饶市梦田贸易有限公司，具体分包内容为部分空调移位、空调机罩安装、废弃物清理归堆等，工期自2023年4月15日开始，2023年8月30日完工。

（二）事故有关单位情况

1.施工总包单位中铁二十三局集团有限公司，法定代表人：肖某某，注册资本：200000万元，成立日期：2002-06-11，统一社会信用代码：91110000710922227XH，营业期限：2002-06-11至无固定期限，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋5楼508号，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资法人独资），经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；检验检测服务；房地产开发运营；餐饮服务；食品销售；住宿服务；木材采运；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；企业管理；自有资金投资的资产管理服务；森林改培；树木种植经营；水果种植；花卉种植；林木产品销售；木材销售。

2.分包单位上饶市梦田贸易有限公司，法定代表人：方某，注册资本：200万元，成立日期：2020-04-16，营业期限：2024-04-16至无固定期限，注册地址：江西省上饶市广信区七六路36号31幢2单元602，统一社会信用代码：

91361121MA3974A46Y，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：许可项目：电器安装服务，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：门窗销售，建筑装饰材料销售，金属结构销售，金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故有关人员情况

1.尹某某，男，汉族，38岁，家庭住址：XXXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，中铁二十三局集团有限公司广信区产城融合一体化建设项目前期筹备负责人。

2.杨某某，男，汉族，40岁，家庭住址：XXXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，中铁二十三局集团有限公司广信区产城融合一体化建设项目前期筹备组安全负责人。

3.钱某某，男，汉族，26岁，家庭住址：XXXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，中铁二十三局集团有限公司广信区产城融合一体化建设项目前期筹备组安全管理人员。

4.程某，男，汉族，34岁，家庭住址：XXXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，上饶市梦田贸易有限公司实际控制人。

5.应某某，男，汉族，41岁，家庭住址：XXXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，梦田公司临时聘用空调外机防护罩安装人员，事故中无受伤。

6.郑某，男，汉族，41岁，家庭住址：XXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，梦田公司临时聘用空调外机防护罩安装人员，事故中受伤。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.中铁二十三局集团有限公司皂头镇美丽集镇建设项目前期筹备组。建立了安全生产责任制，与分包单位签订了安全生产协议书，制定了安全教育培训制度，编制了专项施工方案和作业时间，落实了施工现场安全管理人员。但未按合同约定履行监督管理职责，对分包单位非工作时间擅自进入施工现场进行施工作业的行为失察，未纠正分包单位特种作业人员持证上岗，正确佩戴劳动防护用品的问题，对分包单位未严格落实安全教育培训制度的问题失察。

2.上饶市梦田贸易有限公司。未落实安全教育培训制度，未经审核录用无特种作业操作资格的作业人员进行高处作业，未对临时聘用作业人员进行安全技术交底，未督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，未落实专职（兼职）安全管理人员对作业进行现场监督，未履行进场施工前向总包单位提前报备手续擅自进场作业。

（五）事故发生经过

2023年5月2日12时40分许，应某某和郑某携带工具到皂头镇皂头街512号榨油坊二楼，为位于二楼窗口下方的空调外机进行防护罩安装作业，郑某骑坐在高度约4.8米的窗台上，未佩戴安全带和安全帽，一只脚踩在空调外机上，进行安

装空调外机防护罩打孔作业。13 时 8 分许，郑某在使用冲击钻打第二个防护罩安装孔时，因空调外机支架上锈老化，支撑不住郑某踩在空调外机上的力度，导致空调外机支架突然断裂，郑某连同空调外机一起从二楼约 4.8 米的高处摔落到一楼榨油坊门口地面，导致受伤（图一）。



图一

（六）事故现场情况

事故现场位于皂头镇皂头街 512 号临街店面的榨油坊门口，榨油坊坐西朝东，临街道路呈南北走向，南往五府山方向，北往市区方向。经询问事故现场相关人员和综合分析，郑某摔落在皂头街 512 号榨油坊店门口地面上，头部朝店门口，侧躺在店门口水泥地面上，头部有血迹缓缓流出，空调外机在其身边，空调外机在掉落地面时未碰撞到郑某，未对郑某造成二次

伤害。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故人员伤亡鉴定情况：事故造成郑某受伤，鉴定结论为伤残 8 级。

2. 直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，事故造成直接经济损失为 66.28 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，应某某拨打老板程某微信语音电话，报告了郑某在做事（冲击钻打孔）时从二楼摔了下来受伤，程某回复要求立即拨打 120 急救电话，未向总承包单位报告，也未按照国家有关规定向事故发生地县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的相关部门报告。

（二）事故现场应急处置情况

13 时 10 分许，在作业现场二楼的应某某听到响声，转头发现原本坐在窗台上的郑某不见了，立即趴到窗台往外看，发现郑某和原本安装在二楼窗口下方的空调外机一起摔落在一楼榨油坊门口地面上。应某某马上跑下楼查看情况，看到郑某侧卧在地面，头部朝店门方向，头部有血迹，呼吸急促，应某某不敢触碰郑某，在大声叫郑某名字没有得到回应，应某某第一时间拨打 120 急救电话，随后又拨打老板程某微信语音电话报告事故。程某只是在电话中要求拨打 120 急救电话将伤者送

至医院治疗，未做其他进一步的处置。

（三）医疗救治和善后情况

2023年5月2日13时30分许，120急救车赶到了事故现场，医护人员现场检查了郑某的伤情，随后抬上120急救车到上饶市第五人民医院治疗，伤者郑某在上饶市第五人民医院治疗2小时后，转院到上饶市人民医院治疗，2023年5月3日，又转院到南昌大学附属第一医院治疗，2023年7月30日结束治疗，伤者郑某住院治疗共89天，治疗费用30.48万元。

2024年3月31日，梦田公司与郑某达成工伤赔偿协议，由梦田公司向郑某一次性支付工伤赔偿金(含一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、工伤康复费、停工留薪期工资及后期治疗全部费用）35.8万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场作业人员应某某立即拨打120急救电话，120急救车及时赶赴现场救护，未造成次生、衍生伤害，现场救援处置合理。经评估，广信皂头产城融合发展一体化建设项目“5.2”高处坠落瞒报事故现场作业人员现场救援处置合理有效，但该事故信息未报送、未启动应急响应。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

郑某在未取得高处作业相关资格，未佩戴相应的安全防护用具，未检查作业场所的安全状态的情况下违规进行高处作

业，从约4.8米高的榨油坊二楼窗台上摔落到地面受伤，是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及现场采集资料、相关证明材料判断，未发现人为故意情况，现场无突发灾害及其他影响因素。

（三）间接原因分析

上饶市梦田贸易有限公司未依法履行安全生产主体责任，在皂头镇美丽集镇项目前期清表为空调机罩安装作业上对本单位的安全生产工作督促、检查不力，进场施工前未向总包单位报备，未对高处作业人员的相关资格进行审查，聘用未取得高处作业相关资格的人员进行空调机罩安装作业；违反《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》第四条第一项①之规定，未按规定进行专门的安全技术签字交底；作业现场未按照合同约定配备专职安全管理人员进行全过程现场管理，未督促从业人员正确配戴安全帽和使用安全带。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.郑某（伤者）。安全意识淡薄，思想上麻痹大意，未按照高处作业有关规范要求进行高处空调机外罩安装作业，是导致事故发生的直接原因，对该起事故的发生负有主要责任。

注：①《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》2003年4月17日建设部发布（〔2003〕82号）第四条施工单位应做好高处作业人员的安全教育及相关的安全预防工作。（一）所有高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育；特种高处作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。

2. 程某。上饶市梦田贸易有限公司实际控制人，未依法履行生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作的管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项②之规定，导致发生生产安全事故，未及时向总承包单位报告，也未向事故发生地县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的相关部门报告。对事故负有重要管理责任且瞒报事故。

3. 尹某某。中铁二十三局集团有限公司广信区产城融合一体化建设项目前期筹备负责人，未按合同约定履行监督管理职责，对分包单位非工作时间擅自进入施工现场进行施工作业的行为失察，未纠正分包单位特种作业人员持证上岗，未督促作业人员正确佩戴劳动防护用品的问题，对分包单位未严格落实安全教育培训制度的问题失察。对事故发生负有管理责任。

4. 上饶市梦田贸易有限公司。未依法履行安全生产主体责任，在皂头镇美丽集镇项目前期清表工程上对本单位的安全生产工作督促、检查不力，进场施工前未向总包单位报备，未及时消除生产安全事故隐患等违法违规行为，导致了该起生产安全事故的发生，对事故负有主要责任且瞒报事故。

（二）有关监管部门

上饶市广信区住房和城乡建设局。2023 年共对辖区内建筑施工企业开展质量安全现场检查 126 次，下发限期整改

注②《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

通知书183份，提出安全隐患问题870条，对上饶市广信区产城融合发展一体化建设项目-广信区皂头镇美丽集镇建设项目指派了2个工作人员进行监督，开展安全宣传教育1次，现场质量安全监督检查3次，发出整改通知3份，对发现的问题已督促施工单位整改到位。重大事故隐患专项排查整治2023行动开展还不够深入，日常安全检查不够细致，对辖区内建筑施工企业安全监管和指导帮扶存在短板。

（三）地方党委政府

广信区皂头镇人民政府。2023年针对建筑施工共开展了5次专项检查，开展建筑安全施工宣传活动3次，制定了《2023年—2025年深入开展安全生产隐患专项检查行动实施方案》。2023年镇政府按计划对上饶市广信区产城融合发展一体化建设项目皂头镇美丽集镇建设项目进行安全宣传教育和检查共4次，已按规定履行职责。安全生产隐患专项检查行动开展还不够深入，日常安全检查不够细致，属地监管责任落实不够到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列人员和单位应承担责任，并提出如下建议：

（一）建议给予行政处罚的人员

1.郑某（伤者）。安全意识淡薄，思想上麻痹大意，未按照高处作业有关规范要求进行高处空调机外罩安装作业，是导致事故发生的直接原因，对该起事故的发生负有主要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条③之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项④之规定，建议由区应急管理局给予其行政处罚。

2.程某。上饶市梦田贸易有限公司实际控制人，未依法履行生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作的管理职责，未向总包单位报备擅自进入施工现场作业，发生事故，未及时向总承包单位报告，也未按照国家有关规定在一小时内向事故发生地县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的相关部门报告，对事故负有重要管理责任且瞒报事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项②、第七项⑤之规定，《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款⑥的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项④和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项之规定，建议由区应急管理局给予其行政处罚。

3.尹某某。中铁二十三局集团有限公司广信区产城融合一体化建设项目前期筹备负责人，未按合同约定对分包单位履行监督管理职责，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项②之规定，依

注③《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

注④《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

注⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

注⑥《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⑦之规定，建议由区应急管理局给予其行政处罚。

（二）建议给予经济处罚的单位

4.上饶市梦田贸易有限公司。未依法履行安全生产主体责任，在皂头镇美丽集镇项目前期清表工程上对本单位的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除生产安全事故隐患等违法违规行为，导致了该起生产安全事故的发生，对事故负有主要责任，并且在事故发生后，未按照规定向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条⑧、第二十八条第一款⑨、第四十四条⑩、第八十三条第一款⑪及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款⑫之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项⑬之规定，建议由区应急管理局给予其行政处罚。

注⑦《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

注⑧《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

注⑨《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

注⑩《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

注⑪《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

注⑫《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

注⑬《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

六、事故主要教训

（一）中铁二十三局集团有限公司广信区产城融合一体化建设项目前期筹备组主体责任落实不到位，将该项目前期清表工作发包给安全意识淡薄、安全管理不足的上饶市梦田贸易有限公司，聘用不具备安全生产条件的个人，其安全基础薄弱，高处作业未持证及安全管理水平低，作业环境周边检查不全面不彻底，排查发现安全隐患问题能力弱，未能采取有效措施规范作业人员日常行为管理，及时纠正违规操作行为。

（二）行业部门监督管理有待加强广信区产城融合一体化建设项目落实“管行业必须管安全”仍有差距，未有效对该项目前期清表管理与安全生产工作同步开展、同步实施。对未批项目前期清表等事前监管机制不够完善，施工总承包及分包的监管，工作职责落实有差距，安全检查不够深入、不够细致。

七、事故整改和防范措施

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）上饶市梦田贸易有限公司。要切实履行安全生产的主体责任，加强有关安全生产法律、行政法规的学习，增强安

全生产观念，提高安全生产意识，保证生产安全，发生事故要及时、如实报告总承包单位或事故发生地县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门。

（二）中铁二十三局集团有限公司广信区产城融合一体化建设项目经理部。要切实履行总承包单位安全管理责任，企业的主要负责人要督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，加大对从业人员的教育和培训力度，加强企业的日常管理，严格依法依规组织施工作业，坚决杜绝违章指挥、违章作业，不按技术规范作业等行为。

（三）皂头镇政府。要认真吸取事故教训，全面总结安全生产管理方面的经验教训，举一反三，查找问题和漏洞，进一步树立发展决不能以牺牲安全为代价的“红线意识”，切实履行好属地安全生产管理责任，确保安全生产工作落到实处，防止类似事故再次发生。

广信皂头产城融合发展一体化建设项目
“5·2”高处坠落一般生产安全瞒报
事故调查组